

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3911/2532

ป.วิ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา , มาตรา 18, มาตรา 31, มาตรา 40

บริษัทสุรามหาราชวร จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปทุมธานี

โจทก์

จำเลย

ตามสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า เมื่อจำเลยเรียกเก็บภาษีเกินไป จำเลยก็หาสิทธิที่จะยึดเงินส่วนที่เกินไว้โดยไม่ต้องคืนให้แก่ผู้มีสิทธิในเงินนั้นไม่เมื่อโจทก์อ้างว่าเป็นผู้ชำระเงินส่วนที่เกินนั้นไป แม้โจทก์จะมีผู้รับการประเมินและมีได้เป็นผู้ขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โจทก์ก็มีสิทธิเรียกเงินส่วนที่เกินนั้นคืนได้

ตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ชั้นฉบับ พ.ศ. 2523-2537 ระหว่างโจทก์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์มีหน้าที่ต้องสร้างโรงงานสุราบางยี่ชั้นแห่งที่ 2 แล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า ฉะนั้นมูลค่าของโรงงานสุราบางยี่ชั้นแห่งที่ 2 ที่โจทก์ก่อสร้างตามสัญญาแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับจากการที่ให้โจทก์เช่าโรงงานสุราบางยี่ชั้นแห่งที่ 2 ด้วย ดังนั้น เมื่อค่ารายปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นค่ารายปีที่คำนวณเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่าได้รับในการให้เช่าโรงงานสุราบางยี่ชั้น

แห่งที่ 2 การประเมินของเจ้าพนักงานที่แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมชำระค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดินจึงเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าโรงงานสุราบางยี่ขันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า พนักงานเจ้าหน้าที่
ของจำเลยได้แจ้งการประเมินเพื่อเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.
๒๕๓๐ สำหรับโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ เลขที่ ๘๒ หมู่ ๓ ตำบลบางคูวัดอำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่โจทก์ก่อสร้างแล้วยกให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์เห็นว่าการประเมินดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยื่นคำร้องต่อจำเลยขอให้พิจารณาการ
ประเมินนั้นใหม่ จำเลยมีคำชี้ขาดว่าการประเมินดังกล่าวชอบแล้ว จึงขอให้เพิกถอน
คำชี้ขาดของจำเลย และกำหนดค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหม่
และให้จำเลยคืนเงินค่าภาษีส่วนที่โจทก์ชำระเกินไปแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้รับการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทั้งมิใช่ผู้
ร้องขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ จึงไม่มีอำนาจฟ้องการประเมินของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และคำชี้ขาดการประเมินถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องและเห็นว่า
สัญญาเช่าที่ดิน ๔๓ ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ เป็นการเช่าที่ดิน
และโรงเรือนของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ ด้วย ค่าเช่าตามสัญญาจึงเป็นค่าเช่า
ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่
ต้องนำมาเป็นหลักคำนวณค่ารายปี เฉลี่ยแล้วปีละ ๓๘๕,๙๔๑.๖๐ บาทคำนวณเป็น

ภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เป็นเงิน ๔๘,๒๔๒.๗๐ บาท อันเป็นค่าภาษีที่โจทก์จะต้องชำระแก่จำเลย พินิจพิเคราะห์พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำชี้ขาดการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๓๐ โดยกำหนดค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน ๔๘,๒๔๒.๗๐ บาท ให้จำเลยคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินส่วนที่โจทก์ชำระเกินไป จำนวน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไป มิฉะนั้นให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนด ๓ เดือน เป็นต้นไปจนกว่าจะคืนเงินค่าภาษีแก่โจทก์เสร็จ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า และจำเลยยอมรับเงินที่แจ้งประเมินไปจากโจทก์แล้ว หากจำเลยเรียกเก็บภาษีเกินไป จำเลยก็หาไม่มีสิทธิที่จะยึดเงินส่วนที่เกินไว้โดยไม่ต้องคืนให้แก่ผู้มีสิทธิในเงินนั้นไม่เมื่อโจทก์อ้างว่าเป็นผู้ชำระเงินส่วนที่เกินนั้นไปแม้โจทก์จะมีผู้ใช้ผู้รับการประเมิน และมีได้เป็นผู้ขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โจทก์ก็ย่อมเรียกเงินส่วนที่เกินนั้นคืนได้และตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๗ ระหว่างโจทก์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อ ๑๐-๑๒ โจทก์มีหน้าที่ต้องสร้างโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ ที่ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า ฉะนั้น มูลค่าของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ ที่โจทก์ก่อสร้างตามสัญญาแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับจากการที่โจทก์เช่าโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ ด้วย คดีได้ความว่าอาคารโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ กับ

เครื่องจักรอันเป็นอุปกรณ์ในการผลิตมีราคารวมกัน ๑,๘๐๐ ล้านบาทเศษ เมื่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมให้โจทก์เข้าโรงงานสุราบางยี่ขันมีกำหนด ๑๕ ปี การที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งการประเมินและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีชี้ขาดให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมผู้รับประเมินชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับโรงงานสุรา
บางยี่ขันแห่งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยกำหนดค่ารายปีเป็นเงิน ๑๘,๑๙๕,๙๔๑.๖๐
บาท เป็นค่าภาษี ๒,๒๖๘,๒๔๒.๗๐ บาท ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมิน
ไปจึงเป็นการประเมินและคำชี้ขาดที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะค่ารายปีที่ใช้เป็นหลักใน
การประเมินภาษีเป็นค่ารายปีที่คำนวณเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับในการให้เช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ที่ศาลภาษีอากรกลาง
วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้มา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ